

시장·개선하여야 할 사항			
번호	18	관련부서(기관)	○○본부
제 목 직장어린이집 운영 부적정 내 용 ○○본부는 「영유아보육법」 제14조(직장어린이집의 설치 등) 제1항에 따라 영유아 보육시설인 ㉠어린이집(이하 “어린이집”이라 한다)을 운영하면서 ㉡ 산학 협력단(경북 경산시, 대표 ☆☆☆)과 어린이집 위탁운영 계약¹⁾을 체결하였다. 어린이집 운영 주체인 ○○본부는 관련 법령에 따라 어린이집의 시설기준, 환경 기준, 안전기준 등을 준수하여 양호한 보육환경을 조성하여야 하며 위탁운영업체가 관련 법령을 준수하도록 관리·감독하여야 한다. 1. 어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준 준수 여부 확인 불철저 「환경보건법」 제23조(어린이활동공간의 위해성 관리) 제4항은 “어린이 활동 공간²⁾의 소유자나 관리자는 환경안전관리기준을 지켜야 한다.”라고 규정하고 있고, 「같은 법」 부칙(법률 제11265호, 2012. 8. 2. 시행) 제2조(어린이활동공간의 위해성 관리에 관한 적용 특례)는 “2009년 3월 22일 전에 설치된 어린이활동공간에 대하여는 2016년 1월 1일부터 제23조를 적용한다. 다만, 어린이활동공간의 종류·규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는³⁾ 어린이활동공간에 대하여는 2018년 1월 1일부터 제23조를 적용한다.”라고 규정하고 있다.			

1) 1차 계약 : 2014. 2. 1. ~ 2016. 1. 31. / 2차 계약 : 2016. 2. 1. ~ 2018. 2. 28.

2) 「환경보건법」 제2조(정의) 제8호는 “어린이활동공간이란 어린이가 주로 활동하거나 머무르는 공간으로서 어린이놀이시설, 어린이집 등 영유아보육시설, 유치원, 초등학교 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다.”라고 규정하고 있음.

3) 「환경보건법 시행령」(대통령령 제23997호, 2012. 8. 2. 시행) 부칙 제2조(어린이활동공간의 위해성 관리에 관한 적용 특례)는 “법률 제11265호 환경보건법 일부개정법률 부칙 제2조 단서에서 “대통령령으로 정하는 어린이 활동공간”은 제1조의2제2호·제3호의 개정규정에 따른 어린이활동공간 중 2009년 3월 22일 전에 설치된 연면적 430제곱미터 미만인 어린이집 및 유치원(국공립 어린이집·유치원은 제외한다)의 보육실 및 교실을 말한다.”라고 규정하고 있음.

따라서 ○○본부가 2007. 11. 22. 자산 취득한 연면적 598.15㎡의 어린이집은 2016. 1. 1.부터 「환경보건법」의 적용을 받는 어린이활동공간에 해당하므로 「같은 법 시행령」 별표2의 ‘어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준⁴⁾’을 준수하여야 한다.

그런데 ○○본부는 2016. 4. 26. 감사일 현재까지도 어린이활동공간이 환경안전관리기준에 적합한지에 대한 검사를 하지 않은 사실이 있다.

2. 어린이놀이시설 안전관리 불철저

「어린이놀이시설 안전관리법」(이하 “안전관리법”이라 한다)은 어린이들이 안전하고 편안하게 놀이기구를 사용할 수 있는 환경을 조성하기 위하여 관리주체에게 각종 의무를 부여하고 있다.

가. 어린이놀이시설 정기시설검사 등 불철저

「안전관리법」 제12조(어린이놀이시설의 설치검사 등) 제2항 및 제4항은 최초 어린이놀이시설 설치 시 안전검사기관으로부터 설치검사를 받은 이후 2년에 1회 이상 정기검사를 받도록 하고 있고, 설치검사 및 정기검사에 합격된 어린이놀이시설에는 사용자가 알 수 있도록 합격 여부를 표시하도록 하고 있다.

또한 「같은 법」 제13조(검사 불합격 시설의 이용금지) 제2항은 정기시설검사를 받지 아니하였거나 정기시설검사에 불합격된 어린이놀이시설을 이용하지 못하도록 규정하고 있다.

그런데 ○○본부는 2012. 5. 11. 어린이놀이시설 설치검사에 합격 판정을 받은 후 그 합격 여부를 표시하지 않았고, 2014년도에는 설치검사 유효기간이 6개월 정도 경과한 2014. 11. 4. 정기검사를 신청하여 같은 해 11. 19. 합격 판정을 받았다.

4) 도료, 마감재료, 목재, 토양, 합성고무 재질 바닥재의 중금속 또는 유해화학물질 포함 여부 및 토양의 기생충란 검출 여부 등

나. 어린이놀이시설 안전점검 불철저

「안전관리법」 제15조(안전점검 실시) 제1항 및 제2항은 관리주체로 하여금 매월 어린이놀이시설의 안전점검을 실시하거나 서면계약에 의한 대리인을 지정하여 안전점검을 실시하도록 하고 있다.

또한 「같은 법」 제17조(점검결과 등의 기록보관) 제1항 및 제2항은 안전점검 실시 후 안전점검 실시대장을 작성하여 3년간 보관하도록 하고 있다.

그런데 어린이집 위탁운영업체는 매일 안전점검표를 작성하는 등 안전관리를 위한 노력은 기울였으나 법령에서 정한 안전점검 기준과 상이한 기준에 따랐으며 안전점검 실시대장은 작성하지 아니하였다.

다. 어린이놀이시설 안전교육 수강 불철저

「안전관리법」 제20조(안전교육) 제1항은 어린이놀이시설 안전관리에 관련된 업무를 담당하는 사람으로 하여금 시설을 인도받은 날부터 3개월 이내에, 안전교육 유효기간 만료일 전 3개월 이내에 재교육을 받도록 하고 있다.

그런데 어린이집 위탁운영업체가 선임한 어린이집 원장은 시설을 인도받은 2014. 2. 1.부터 5개월이 지난 같은 해 7. 17.에 안전교육을 수강하였고, 안전교육 유효기간 만료일 전 3개월인 2016. 4. 16. 이전에 재교육을 받아야 함에도 2016. 4. 26. 감사일 현재까지도 이를 받지 않은 사실이 있다.

그 결과 어린이집의 환경기준, 안전기준 등의 준수가 미흡한 실정이다.

조치하여야 할 사항

○○본부장은

[시정]

- ① 어린이활동공간의 환경안전관리기준 준수 여부에 대한 확인검사를 실시하고
- ② 어린이놀이기구 설치검사 및 정기검사에 합격하였음을 사용자가 확인할 수 있도록 해당 놀이기구에 표시하고
- ③ 어린이집 원장으로 하여금 안전교육을 받도록 조치하시기 바랍니다.

[개선]

- ① 어린이집 원장으로 하여금 관련법령의 기준에 맞도록 어린이놀이기구에 대한 안전 점검을 실시하고, 안전점검 실시대장을 작성하여 3년간 보관하도록 하고
- ② 어린이집 위탁 계약서에 준수하여야 할 관련법령의 내용을 명확히 기재하고, 위반 시 위탁업체에 책임을 물을 수 있도록 계약 내용을 정비하시기 바랍니다.